

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :	14/05/2025	SEANCE DU 20 MAI 2025
Date d'affichage de la convocation :	14/05/2025	
Nombre de membres :		
Afférents au Conseil municipal :	33	
En exercice :	33	
Ayant pris part à la délibération :	31	
Pour :	31	
Contre :	0	
Abstention :	0	
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi vingt mai à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.		
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Jean VILA, Christophe HEMERY, Marc ZARCONE, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Michel GONCALVES, Colette APPERT.	
Ont donné procuration	Michèle CAIL COMS à André GILLARD, Thomas SOLOZABAL à Elisabeth RIVAS, Yvette MESTRE à Antoine FIGUE, Rosemary DROUILLOT à Cyrille BERNARDIN, Stéphane QUINTIN à Alexandra RAYMONT, Karine TARTAS à Jean VILA, Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Virginie CABRITA à Marc ZARCONE, Ludivine LORIEUX à Thierry CRANE, Éric POUPET à Philippes GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.	
Absents excusés	Michèle CAIL COMS, Thomas SOLOZABAL, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Jean-François REGNIER, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ	
Absents non excusés	Ahmed EL HOUMMASS, Sara TOURNE	
Secrétaire de séance	Marc ZARCONE	

AFFAIRE N°08 : FINANCES LOCALES
Tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE).

Monsieur Antoine FIGUE, rapporteur, expose les dispositions des articles L.2333-6 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que les articles L.454-58 et suivants du Code des impositions sur les biens et services (CIBS) portant sur les modalités d'instauration et d'application par le conseil municipal de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE).

La TLPE s'applique sans exception à tous les supports publicitaires fixes exploités et visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, situés sur l'ensemble du territoire de la commune. On distingue trois catégories de supports : les dispositifs publicitaires, les pré enseignes et les enseignes.

Il rappelle à l'assemblée délibérante la délibération du 10 juin 2010 relative à l'instauration de la TLPE sur le territoire communal.

En effet, et pour rappel, les tarifs de droit commun sont les tarifs maximaux figurant aux articles L.454-60 à L.454-62 du Code des impositions sur les biens et services. Ces tarifs varient selon la nature du support et la taille de la collectivité.

Les tarifs présentés ci-dessous sont ceux des communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI de 50 000 habitants et plus.

Par ailleurs, ces tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année (article L.454-58 du même code), sauf délibération contraire de la commune.

Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE pour 2026 s'élèvera ainsi à + 1.61 % (source INSEE). Le tarif maximal de référence pour la détermination des différents tarifs fixés aux articles L.454-60 à L.454-62 du CIBS s'élèvera en 2026 à 24.80 €/m².

En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'augmenter les tarifs maximaux selon ce taux d'indice des prix à la consommation à compter du 1er janvier 2026.

Ainsi, il est proposé de fixer comme tarif de référence, le tarif de 24.80 €/m².

VU l'article 171 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de Modernisation de l'Economie,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2333-6 et L.2333-14 et L.2333-15 et R.2333-12 à R.2333-17,
VU le Code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L.454-58 à L.454-62-1 et L.454-63 à L.454-71 ;
VU le Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 relatif à la taxe locale sur la publicité extérieure,
VU l'article 100 de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021 apportant des modifications à la procédure d'application de la TLPE à partir de l'année de taxation 2022
VU la délibération du Conseil municipal en date du 10 juin 2010 fixant les modalités de la TLPE sur le territoire communal,
VU le taux de variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année et l'actualisation des tarifs maximaux applicables en 2026.
VU l'article A.454-10 du Code des Impositions sur les Biens et Services faisant état des tarifs normaux fixés pour 2026.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) FIXE à l'unanimité le tarif de référence à 24.80 €/m² ;

2°) FIXE à l'unanimité les tarifs selon le tableau ci-dessous :

Enseignes			Dispositifs publicitaires et pré enseignes (supports non numériques)		Dispositifs publicitaires et pré enseignes (supports numériques)	
superficie inférieure ou égale à 12m²	superficie supérieure à 12m² et inférieure ou égale à 50m²	superficie supérieure à 50m²	superficie inférieure ou égale à 50m²	superficie supérieure à 50m²	superficie inférieure ou égale à 50m²	superficie supérieure à 50m²
24,80 € / m²	49,70 € / m²	99,50 € / m²	24,80 € / m²	49,70 € / m²	74,70 € / m²	147,50 € / m²

3°) DECIDE à l'unanimité de donner à Madame la Maire le pouvoir pour prendre toutes les mesures nécessaires au recouvrement de cette taxe avec cette tarification applicable à compter du 1er janvier 2026.

4°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



Le secrétaire de séance

Marc ZARCONE

La Maire,
 CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
 INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.
 INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.
 INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 26 mai 2025